

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5926/2533

บริษัท ทานตะวันธุรกิจ จำกัด หรือ
บริษัท ทานตะวันการลงทุน
นายทวิช สุวรรณแสง

โจทก์
จำกัด
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 224, มาตรา 341, มาตรา 411

หน้าที่จำเลยต้องชำระให้โจทก์เป็นหนี้เงิน เมื่อจำเลยผิดนัดต้องเสียดอกเบี้ยให้โจทก์ในระหว่างผิดนัดร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 เหตุที่สัญญาในส่วนดอกเบี้ยเป็นโมฆะเพราะกำหนดให้จำเลยเสียดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ ไม่เป็นเหตุให้โจทก์เสียสิทธิในการได้รับดอกเบี้ยจากจำเลยตามกฎหมายเพราะจำเลยผิดนัด

การที่จำเลยชำระดอกเบี้ยที่เป็นโมฆะให้แก่โจทก์เพราะกำหนดไว้เกินอัตราที่กฎหมายบัญญัติไว้ จำเลยจะเรียกดอกเบี้ยคืนจากโจทก์ไม่ได้เพราะเป็นการชำระหนี้ อันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมาย ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 411 โจทก์จึงไม่มีหน้าที่จะต้องคืนเงินดังกล่าวที่รับไว้ให้จำเลย โจทก์ย่อมไม่เป็นลูกหนี้ของจำเลยอันจะเป็นเหตุให้มีการหักกลบลบหนี้กันได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 341

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ยืมเงินจากโจทก์ไปรวม ๑๓ ครั้ง รวมเป็นเงินที่ยืมไปและค้างชำระ ๒๐๑,๐๐๐ บาท เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่จำเลยตกลงยินยอมชำระให้

โจทก์สูงกว่าที่กฎหมายกำหนด โจทก์จึงขอสิทธิที่จะเรียกดอกเบี้ยส่วนที่เกินโดย
ขอเรียกเท่าจำนวนชั้นสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกได้ในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี
นับแต่วันที่จำเลยยืมเงินโจทก์ไปแต่ละครั้งจนถึงวันฟ้องคิดเป็นดอกเบี้ยที่จำเลยต้อง
ชำระให้โจทก์ทั้งสิ้นเป็นเงิน ๗๓,๔๗๒.๒๐ บาท ขอให้บังคับให้จำเลยชำระเงินทั้งสอง
จำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของเงินจำนวน ๒๐๑,๐๐๐
บาทนับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์จำเลยให้การว่า โจทก์คิด
ดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดในส่วนดอกเบี้ยจึงเป็นโมฆะ โจทก์ไม่มีสิทธิคิด
ดอกเบี้ยกับจำเลย จำเลยชำระดอกเบี้ยให้โจทก์ครบถ้วนเป็นเงิน ๑๓๙,๑๓๐ บาท
เมื่อนำไปหักกับเงินต้นที่จำเลยค้างชำระโจทก์อยู่ จำเลยคงค้างชำระเงินให้โจทก์
เพียง ๖๑,๘๖๐ บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระต้นเงิน ๒๐๑,๐๐๐ บาท และดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๒๙ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์
คำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าจำเลยได้ยืมเงินจากโจทก์
ไปและโจทก์คิดดอกเบี้ยจากจำเลยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ จำเลยก็ได้ชำระ
ดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ต่อมาโจทก์ทวงถามให้จำเลยชำระหนี้ที่จำเลยยืมไป จำเลยไม่
ชำระ ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการแรกคือ การที่ศาลล่างทั้งสอง
พิพากษาให้จำเลยชำระดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของเงินต้นนับแต่วันผิดนัดจนกว่า

จะชำระเงินต้นให้โจทก์เสร็จนั้นชอบหรือไม่ เห็นว่า หันที่จำเลยต้องชำระให้โจทก์เป็น
หนี้เงิน เมื่อจำเลยผิดนัดจำเลยต้องเสียดอกเบี้ยให้โจทก์ในระหว่างผิดนัดร้อยละ ๗.๕
ต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๒๔ เหตุที่สัญญาในส่วนของ
ดอกเบี้ยเป็นโมฆะเพราะกำหนดให้จำเลยเสียดอกเบี้ยเกินจากอัตราที่กฎหมาย
กำหนดไว้ไม่เป็นเหตุให้โจทก์เสียสิทธิในการได้รับดอกเบี้ยจากจำเลยตามกฎหมาย
เพราะจำเลยผิดนัด คำพิพากษาของศาลล่างทั้งสองที่ให้จำเลยชำระดอกเบี้ยให้โจทก์
ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีนับแต่วันผิดนัดจึงชอบแล้ว

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยประการที่สอง คือ ดอกเบี้ยที่เป็นโมฆะที่จำเลยชำระให้
โจทก์ไปแล้ว จำเลยจะเอาไปหักกับเงินต้นที่จะต้องชำระให้โจทก์ได้หรือไม่ เห็นว่า
การที่จำเลยชำระดอกเบี้ยที่เป็นโมฆะให้แก่โจทก์ เพราะกำหนดไว้เกินอัตราที่
กฎหมายบัญญัติไว้ จำเลยจะเรียกดอกเบี้ยคืนจากโจทก์ไม่ได้เพราะเป็นการชำระหนี้
อันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมาย ต้องห้ามตามประมวล-กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๔๑๑ โจทก์จึงไม่มีหน้าที่จะต้องคืนเงินดังกล่าวที่รับไว้ให้จำเลย
โจทก์ย่อมไม่เป็นลูกหนี้ของจำเลยอันจะเป็นเหตุให้มีการหักกลบลบหนี้กันได้ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๓๔๑ เพราะจำเลยเป็นลูกหนี้โจทก์เพียง
ฝ่ายเดียว

พิพากษายืน.

(อัมพร ทองประยูร-เจริญ นิลเอสงฆ์-ก้าน อันนันทน์)

ศาลแพ่ง - นายอาทิตย์ นุ่ณทิพย์

ศาลอุทธรณ์ - นายปราโมทย์ ชพานนท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ